

OPÉRATION EMPIRE IMMO TVF

Guide opérationnel de prospection, qualification et conventionnement immobilier

Objet du document Cette brochure est une base interne pour aider TVF à repérer des biens vacants ou sous-utilisés, identifier légalement les propriétaires, conduire une approche professionnelle, qualifier les situations, puis proposer un cadre de conventionnement ou d'acquisition amiable lorsque cela est juridiquement possible.

Fiche d'identification

Élément	Information
Structure	Territoires Vivants France
Positionnement	Agence territoriale de revitalisation immobilière en structuration
Territoire de départ	Saint-Étienne et Loire, avec méthode duplicable
Usage	Document interne pour prospection, rendez-vous, instruction et suivi TVF OS
Prudence	Ne remplace pas un conseil juridique, notarial, fiscal, urbanistique ou technique

Sommaire opérationnel

Le document suit le parcours complet : trouver, vérifier, contacter, convaincre, conventionner, suivre.

- 1. Positionnement : ce que TVF fait et ne fait pas dans l'immobilier.
- 2. Repérage : comment trouver les biens vacants, locaux fermés, friches et parcelles.
- 3. Identification : comment retrouver légalement les propriétaires et les parcelles.
- 4. Qualification : comment transformer une adresse en dossier exploitable.
- 5. Approche propriétaire : comment contacter, rassurer et convaincre sans pression.
- 6. Conventionnement : quels cadres proposer selon le niveau d'engagement.
- 7. Acquisition ou portage : quelles voies légales étudier avec notaire, collectivité ou foncier.
- 8. Partenaires : qui mobiliser : EPORA, mairie, métropole, CCI, notaires, entreprises.
- 9. TVF OS : comment enregistrer et suivre chaque opportunité.
- 10. Annexes : checklists, scripts, pièces à demander et sources.

1. Vision : transformer la vacance en portefeuille d'opportunités

Empire Immo TVF n'est pas une opération spéculative. C'est une méthode de revitalisation territoriale par l'immobilier utile.

L'objectif est de constituer progressivement un portefeuille de biens dormants : logements vacants, immeubles dégradés, cellules commerciales fermées, bâtiments inutilisés, terrains délaissés, friches et ressources associées. Chaque bien doit être regardé comme une situation à qualifier, pas comme une opportunité automatique.

La méthode TVF crée un pont entre un propriétaire qui ne sait pas toujours quoi faire de son bien, un territoire qui a des besoins concrets, et des partenaires capables de contribuer : entreprises de travaux, artisans, collectivités, associations, financeurs, mécènes, bénévoles, organismes fonciers ou acteurs de l'insertion.

Phrase directrice Un bien vacant n'est pas seulement un problème privé. Lorsqu'il est qualifié, sécurisé et conventionné, il peut redevenir un logement, un local utile, un atelier, un commerce, un espace de stockage, un lieu associatif ou une ressource territoriale.

- Pour le propriétaire : sortir d'une situation bloquée, protéger la valeur du bien, éviter l'aggravation de la dégradation, envisager un usage ou une valorisation.

- Pour le territoire : réduire les dents creuses, réactiver les rues, répondre à des besoins locaux, éviter l'abandon visible.
- Pour TVF : créer des dossiers structurés, générer des chantiers, organiser la ressource, produire un impact documenté.

2. Cadre juridique : agir sans franchir les lignes rouges

La crédibilité de TVF repose sur une méthode prudente. Avant toute activité immobilière réglementée, le rôle doit rester clairement cadré.

Ce que TVF peut faire immédiatement

Action	Possible	Condition de prudence
Repérer un bien depuis la voie publique	Oui	Aucune intrusion, aucune photo intérieure sans accord, respect de la propriété privée.
Contacteur un propriétaire	Oui	Message sobre, finalité claire, possibilité de refus, données suivies de manière limitée.
Qualifier un besoin	Oui	Diagnostic apparent, non réglementaire, avec orientation vers professionnel si nécessaire.
Proposer une convention d'usage	Oui	Convention écrite, relue si besoin par conseil ou notaire, sans mandat déguisé.
Mettre en relation	Oui avec prudence	Pas de rémunération liée à une transaction tant que la carte professionnelle n'est pas obtenue.

Ce qui doit être encadré ou évité sans carte professionnelle

Sujet	Risque	Bonne pratique TVF
Transaction immobilière	La négociation ou l'entremise rémunérée relève de la loi Hoguet.	Orienter vers notaire, agent immobilier habilité ou attendre la carte professionnelle.
Gestion locative pour autrui	Encaissement de loyers, gestion de bail et mandat peuvent relever d'une activité réglementée.	Ne pas gérer pour compte d'autrui sans habilitation.
Promesse de rendement	Risque juridique, fiscal et réputationnel.	Parler de scénarios possibles, jamais de rendement garanti.
Travaux lourds	Responsabilité technique, assurance, sécurité, urbanisme.	Orienter vers maître d'oeuvre, architecte, bureau de contrôle, artisans assurés.
Occupation d'un bien	Responsabilité, assurance, autorisations, sécurité.	Convention, assurance, état des lieux, règles d'usage, durée et sortie.

Règle de sécurité Toute promesse commerciale doit être remplacée par une formulation de méthode : TVF étudie, qualifie, propose un cadre et oriente. L'acceptation d'un dossier ne vaut jamais acceptation de travaux, d'acquisition ou de conventionnement.

3. Sources de repérage des biens

Un agent TVF doit multiplier les sources, mais chaque information doit être vérifiée avant contact ou action.

Canaux de repérage

Source	Ce qu'elle permet	Preuve à conserver
Tournées terrain	Identifier façades fermées, locaux vacants, bâtiments dégradés, terrains non entretenus.	Adresse, photo depuis voie publique, date, observation.
Signalements citoyens	Repérer des lieux connus localement mais invisibles dans les bases.	Formulaire, coordonnées facultatives, description.
Commerçants et voisins	Comprendre l'historique du local ou de l'immeuble.	Compte rendu d'échange, sans rumeur non vérifiée.
Collectivités	Identifier priorités, périmètres, politiques publiques et biens publics.	Compte rendu, service contacté, périmètre.
Données publiques	Croiser cadastre, parcelles, zonage, politiques urbaines, friches, PLH, OPAH-RU.	Source, date de consultation, lien.
Partenaires fonciers	Approcher des dossiers lourds : friches, recyclage foncier, acquisition ou portage.	Contact EPF/EPORA, note d'opportunité.

- Priorité 1 : biens visibles, dégradés ou vacants dans les secteurs où un besoin public ou local existe déjà.
- Priorité 2 : propriétaires qui se manifestent eux-mêmes ou acceptent un échange.
- Priorité 3 : biens pouvant accueillir un usage léger, temporaire ou progressif sans travaux lourds immédiats.

4. Identifier la parcelle et le propriétaire

La recherche d'un propriétaire doit rester légale, traçable et proportionnée.

- 1. Relever l'adresse : numéro de rue, nom de voie, commune, repères visibles, photo depuis voie publique.
- 2. Identifier la parcelle : utiliser le cadastre ou demander les informations cadastrales disponibles auprès de la commune.
- 3. Demander l'information propriétaire : selon les cas, solliciter la mairie ou le service de publicité foncière compétent.
- 4. Créer une fiche propriétaire : nom connu, qualité, source de l'information, date, niveau de fiabilité, modalités de contact.
- 5. Éviter toute collecte excessive : ne conserver que les données nécessaires à la finalité TVF et respecter les demandes d'opposition ou suppression.

Niveaux de preuve

Niveau	Information	Usage
Niveau 0	Bien repéré sans propriétaire identifié	Aucune démarche personnalisée, simple fiche de veille.
Niveau 1	Parcelle identifiée	Préparer une demande officielle ou un échange collectif.
Niveau 2	Propriétaire identifié	Envoi d'un courrier neutre de prise de contact.
Niveau 3	Propriétaire volontaire	Ouverture d'un dossier TVF avec pièces et rendez-vous.
Niveau 4	Accord de principe	Diagnostic, scénario d'usage, convention ou orientation.

À ne jamais faire Entrer dans une propriété sans autorisation, afficher publiquement le nom d'un propriétaire, promettre une vente ou un rendement, exercer une pression, ou présenter une rumeur comme un fait.

5. Qualification d'un bien : transformer une adresse en dossier

Un bien ne devient un dossier TVF que lorsqu'il est suffisamment renseigné pour décider d'une suite.

Fiche bien - informations minimales

Rubrique	Questions à traiter	Document ou preuve
Identification	Adresse, parcelle, propriétaire, typologie, surface approximative.	Fiche bien, extrait cadastral si disponible.
État apparent	Vacant, fermé, dégradé, occupé, sécurisé, accessible, dangereux ?	Photos, observation, visite autorisée.
Contexte	Centre-ville, quartier résidentiel, zone d'activité, proximité services, transports ?	Carte, note secteur.
Usage possible	Logement, atelier, commerce, stockage, association, formation, occupation temporaire ?	Scénarios d'usage.
Contraintes	Travaux, sécurité, copropriété, urbanisme, assurance, réseaux, humidité, accessibilité ?	Liste des risques.
Pièces	Titre, taxe foncière, diagnostics, plans, photos, factures, règlement copropriété.	Liste pièces à fournir.

La qualification ne doit pas se limiter à l'état technique. Elle doit aussi répondre à une question stratégique : pourquoi ce bien serait-il utile au territoire et quel acteur pourrait réellement l'utiliser ?

6. Approche propriétaire : convaincre sans vendre du rêve

Le propriétaire doit comprendre que TVF propose une méthode sécurisante, pas une promesse automatique.

Arguments selon la situation du propriétaire

Situation	Frein probable	Argument TVF
Bien vacant depuis longtemps	Travaux, peur des impayés, manque de temps.	TVF aide à clarifier les options et à construire un scénario progressif.
Commerce fermé	Activité incertaine, local mal adapté, absence de porteur.	TVF peut étudier un usage temporaire ou utile, sans engagement immédiat.
Immeuble dégradé	Coût des travaux, complexité, copropriété.	TVF peut orienter vers les bons professionnels et prioriser les étapes.
Terrain inutilisé	Pas d'idée d'usage, entretien, risque d'occupation sauvage.	TVF peut étudier un usage léger, vert, temporaire ou associatif.
Propriétaire âgé ou éloigné	Distance, fatigue administrative, méfiance.	TVF formalise les échanges par écrit, avec un seul interlocuteur et des pièces claires.

Script d'ouverture Bonjour, Territoires Vivants France est une association basée à Saint-Étienne qui travaille sur la remise en usage de biens vacants ou sous-utilisés. Nous ne venons pas vous imposer un projet. Nous souhaitons comprendre votre situation, vérifier si votre bien peut retrouver un usage utile, et vous présenter des options encadrées par écrit.

- Ton : calme, factuel, respectueux, jamais insistant.
- Objectif du premier contact : obtenir un accord pour échanger, pas signer une convention.
- Preuve à conserver : date, canal, réponse, refus éventuel, prochaine action.

7. Conventions possibles

La convention doit être choisie selon le niveau de confiance, l'état du bien, l'usage envisagé et les responsabilités acceptées.

Familles de conventions

Convention	Usage	Points à verrouiller
Convention de diagnostic	Autoriser TVF à étudier le bien, visiter, demander des pièces et proposer des scénarios.	Durée, accès, confidentialité, absence d'engagement de travaux.
Convention de mise à disposition	Utilisation temporaire d'un local ou terrain pour un usage utile.	Durée, assurance, charges, état des lieux, sortie.
Convention rénovation légère contre usage	Petite remise en état avec matériaux, bénévoles ou partenaires en échange d'un droit d'usage limité.	Nature des travaux, limites, responsabilités, contrôle, restitution.
Convention de valorisation partagée	Usage générant éventuellement des recettes ou économies, avec partage défini.	Fiscalité, comptabilité, absence de rendement garanti, durée, reporting.
Convention d'orientation	Projet nécessitant notaire, agence habilitée, architecte ou opérateur public.	Rôle limité TVF, transmission autorisée, suivi.

Les conventions doivent toujours être adaptées au dossier. Une convention type ne suffit jamais si le bien présente un risque technique, juridique, fiscal, assurantiel ou urbanistique.

8. Acquisition, portage ou mobilisation foncière

TVF peut étudier des voies légales, mais l'acquisition d'un bien doit passer par un cadre notarial, financier et décisionnel solide.

Voies à étudier

Voie	Quand l'envisager	Acteurs nécessaires
Acquisition amiable	Propriétaire vendeur, prix réaliste, usage TVF clairement défini.	Notaire, conseil, financeur, décision interne.
Donation ou cession symbolique	Propriétaire souhaitant transmettre un bien utile, avec accord clair.	Notaire, fiscaliste si nécessaire, validation TVF.
Bail ou convention longue durée	Propriétaire conserve le bien mais accepte un usage encadré.	Conseil juridique, assurance, éventuellement notaire.
Portage par établissement foncier	Friche, bien stratégique, opération lourde ou intérêt public.	Collectivité, EPORA/EPF, financeurs, notaire.

Voie	Quand l'envisager	Acteurs nécessaires
Procédure publique	Bien sans maître, abandon manifeste, préemption, expropriation.	Commune, EPCI, État, notaire, services compétents. TVF ne décide pas seul.

Principe TVF ne doit pas chercher à contourner les propriétaires ou les procédures publiques. Le rôle de TVF est de repérer, documenter, proposer et mettre autour de la table les acteurs compétents.

9. Rôle des partenaires fonciers et institutionnels

Les biens complexes ne se traitent pas seul. TVF doit savoir à quel moment associer les bons acteurs.

Partenaires à mobiliser

Acteur	Rôle possible	Quand le contacter
Ville de Saint-Étienne	Priorités locales, biens publics, services habitat/commerce/urbanisme.	Dès qu'un dossier concerne un enjeu public ou un secteur prioritaire.
Saint-Étienne Métropole	Habitat, foncier, économie, déchets, transition, politique territoriale.	Pour les projets structurants ou intercommunaux.
EPORA	Recyclage foncier, friches, portage, foncier stratégique.	Pour friches, immeubles lourds, acquisition ou restructuration complexe.
Notaires	Sécurisation actes, propriété, vente, donation, bail long, servitudes.	Dès qu'une mutation, convention complexe ou sûreté est envisagée.
CCI/CMA/CAPEB	Commerces, artisans, entreprises, travaux, porteurs d'activité.	Pour réactivation commerciale, chantiers, compétences.
Opérateurs habitat	OPAH, rénovation, lutte habitat indigne, accompagnement propriétaires.	Pour logement dégradé, aides, énergie, copropriété.

10. Processus TVF OS : du repérage au dossier client

Chaque opportunité doit exister dans TVF OS avec un numéro, un statut et une trace de décision.

- 1. Créer une demande : source, date, adresse, type de bien, photos, motif.
- 2. Créer ou rattacher un contact : propriétaire, voisin, collectivité, entreprise, notaire ou partenaire.
- 3. Générer un numéro de dossier : format interne, statut initial, responsable.
- 4. Classer le dossier : logement, commerce, terrain, friche, matériaux, propriétaire, collectivité.
- 5. Ajouter les pièces : photos, courrier, extrait cadastral, titre, diagnostics, notes, devis.
- 6. Instruction : étapes : qualification, pièces manquantes, visite, scénario, convention, décision.
- 7. Décision : poursuivre, compléter, orienter, classer, refuser, conventionner.
- 8. Suivi : historique, relances, documents envoyés, réponses, échéances.

Statuts recommandés

Statut	Signification	Action suivante
Signalé	Bien ou opportunité identifié sans vérification complète.	Vérifier adresse et source.
À qualifier	Le dossier existe mais manque d'informations.	Demander pièces ou rechercher propriétaire.
Propriétaire identifié	Une personne ou structure est reliée au bien.	Envoyer courrier ou demander rendez-vous.
En instruction	TVF étudie le potentiel et les contraintes.	Préparer note d'opportunité.
Convention possible	Un scénario juridiquement cadrable existe.	Préparer projet de convention.
Orienté	Le dossier doit passer par un acteur habilité.	Suivre la transmission.
Classé	Aucune suite utile ou possible à ce stade.	Archiver avec motif.

11. Grille de décision : accepter, ajourner ou refuser

Chaque opportunité doit être triée avec des critères homogènes pour éviter les dossiers ingérables.

Critères de priorité

Critère	À vérifier	Impact sur la décision
Intérêt territorial	Le bien répond-il à un besoin local réel ?	Plus le besoin est clair, plus le dossier est prioritaire.
Volonté propriétaire	Le propriétaire accepte-t-il un échange et des pièces ?	Sans accord, pas d'instruction active.
Niveau de travaux	Rénovation légère, moyenne ou lourde ?	Travaux lourds : orientation professionnelle ou partenaire habilité.
Sécurité	Risque structurel, amiante, incendie, accès, insalubrité ?	Risque élevé : pas de chantier bénévole.
Usage possible	Existe-t-il un bénéficiaire ou porteur d'usage ?	Sans usage, dossier à travailler ou ajourner.
Ressources	Matériaux, financement, local, compétence disponibles ?	Détermine la faisabilité réelle.

Décision type Un dossier peut être prometteur mais non prioritaire. TVF doit savoir dire : à compléter, à réorienter, à mettre en veille ou à refuser, avec un motif écrit.

12. Argumentaire de rendez-vous

Le chargé de prospection doit pouvoir expliquer TVF en moins de deux minutes, puis adapter selon l'interlocuteur.

Pitch court TVF aide à remettre en mouvement des biens et ressources inutilisés. Nous repérons les situations, qualifions les contraintes, identifions les usages possibles, préparons les pièces et proposons un cadre de conventionnement lorsque le projet est réaliste. L'objectif est de protéger le propriétaire, rendre le projet utile au territoire et éviter les démarches improvisées.

Objections fréquentes

Objection	Réponse recommandée
Je ne veux pas perdre mon bien.	La propriété reste votre propriété. Une convention peut limiter l'usage dans le temps, préciser les responsabilités et organiser la restitution.
Je n'ai pas d'argent pour les travaux.	TVF peut étudier des ressources : matériaux, partenaires, financements, mécénat, intervention progressive ou orientation vers aides existantes.
Je ne veux pas de problème avec des occupants.	Aucun usage ne doit être proposé sans convention, assurance, règles d'usage, durée, sortie et responsable identifié.
Je veux vendre.	TVF peut comprendre votre objectif, mais toute vente ou entremise doit être traitée par un notaire ou professionnel habilité.
Je veux un revenu.	Un scénario de valorisation peut être étudié, mais aucun rendement ne doit être garanti. Le cadre dépend du bien, du projet et du droit applicable.

13. Pièces à demander selon le dossier

La demande de pièces doit rester proportionnée. On ne demande pas tout dès le premier contact.

Liste progressive

Moment	Pièces ou informations	Objectif
Premier contact	Adresse, photos autorisées, description, objectif du propriétaire.	Comprendre sans alourdir.
Ouverture dossier	Identité, qualité de propriétaire, taxe foncière ou justificatif, coordonnées.	Vérifier le lien avec le bien.
Pré-diagnostic	Plans si disponibles, diagnostics, ancien devis, factures, règlement de copropriété.	Évaluer contraintes et coûts.
Convention	Titre ou attestation, assurance, état des lieux, autorisations, décision interne si personne morale.	Sécuriser l'engagement.
Travaux ou usage	Devis, attestations assurance, autorisations urbanisme, règles sécurité, calendrier.	Éviter les risques opérationnels.

14. Documents types à préparer

Empire Immo TVF doit fonctionner avec une bibliothèque documentaire stable.

- Courrier propriétaire : prise de contact neutre après identification légale du bien.
- Fiche bien vacant : adresse, parcelle, état apparent, photos, contexte, usage possible.
- Fiche propriétaire : coordonnées, objectif, contraintes, niveau d'accord, pièces reçues.
- Autorisation de visite : accès, date, personnes présentes, limites, photos autorisées.
- Grille de pré-diagnostic : sécurité, état, usage, travaux, risques, orientation.
- Note d'opportunité : résumé décisionnel, intérêt territorial, scénarios, prochaines étapes.
- Convention de diagnostic : cadre minimal avant étude approfondie.
- Convention de mise à disposition : usage temporaire avec durée, assurances, état des lieux.
- Convention de valorisation partagée : uniquement après analyse juridique, fiscale et comptable.
- Registre de suivi : courriers envoyés, réponses, décisions, documents, échéances.

15. Règles de conduite terrain

Le professionnalisme se voit dans les détails : respect, trace, prudence, clarté.

Code de conduite

Règle	Application
Respect de la propriété privée	Aucune entrée, aucune photo intérieure, aucune visite sans accord.
Transparence	Dire qui est TVF, pourquoi le contact est fait, comment les données sont utilisées.
Traçabilité	Chaque appel, courrier, rendez-vous et décision doit être enregistré dans TVF OS.
Neutralité	Ne jamais promettre financement, travaux, client, location ou acquisition.
Orientation	Si le sujet dépasse TVF, orienter vers notaire, avocat, agent habilité, collectivité ou opérateur compétent.
Confidentialité	Ne pas diffuser l'adresse sensible, l'état du bien ou l'identité du propriétaire sans base légitime.

Sources et références à vérifier

Ces sources doivent être consultées régulièrement car le droit et les procédures peuvent évoluer.

- Cadastre : cadastre.gouv.fr - consultation du plan cadastral et références de parcelles.
- Impôts / publicité foncière : impots.gouv.fr - recherche du propriétaire d'un bien et services de publicité foncière.
- Loi Hoguet : Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et décret d'application : activités de transaction et gestion immobilière.
- Carte professionnelle : entreprendre.service-public.fr - activités immobilières réglementées et carte professionnelle CCI.
- EPORA : epora.fr - missions de recyclage foncier, friches, portage et intervention foncière.
- CNIL : cnil.fr - principes RGPD : finalité, minimisation, durée de conservation et droits des personnes.
- Collectivités : Ville, métropole, département et services urbanisme/habitat pour documents locaux, PLU, OPAH, Action Coeur de Ville, politiques publiques.

Mention de prudence Ce document est un guide interne TVF. Il ne remplace pas une consultation juridique, notariale, fiscale, urbanistique ou assurantielle. Toute convention engageante doit être adaptée au cas concret et relue si nécessaire par une personne compétente.

Annexe - Fiche réflexe agent TVF

À utiliser avant tout premier rendez-vous propriétaire.

Checklist avant contact

Point	Oui / Non	Note
Adresse complète vérifiée		
Parcelle identifiée		
Propriétaire identifié légalement		
Source de l'information enregistrée		
Aucune intrusion / aucune photo non autorisée		
Courrier ou message préparé		
Objectif du contact clarifié		
Dossier TVF OS créé ou prêt à créer		